

ACUERDO MUTUO PARA ARBITRAR RECLAMACIONES

OH! DAK, INC.

Este Acuerdo Mutuo para Arbitrar Reclamaciones (“Acuerdo”) se celebra entre **OH! DAK, INC.**, una corporación de California (“la Empresa”), y el empleado que firma a continuación (“Empleado”). Es un acuerdo independiente, separado del Manual del Empleado y de cualquier otra política, y no se ve afectado por el derecho de la Empresa de modificar las políticas del Manual.

1. Intención y obligación mutua

La Empresa y el Empleado acuerdan mutuamente resolver mediante arbitraje final y vinculante todas las disputas cubiertas por este Acuerdo, en lugar de hacerlo ante un tribunal con juez o jurado. Este Acuerdo se rige por la Ley Federal de Arbitraje (FAA), 9 U.S.C. § 1 y siguientes; si se determina que la FAA no aplica por cualquier motivo, regirá la Ley de Arbitraje de California. La promesa mutua de arbitrar es la contraprestación de este Acuerdo.

2. Reclamaciones cubiertas

Salvo lo dispuesto en la Sección 3, este Acuerdo aplica a todas las disputas — pasadas, presentes o futuras — que surjan de o se relacionen con el empleo del Empleado o su terminación, ya sea que las presente el Empleado contra la Empresa o sus propietarios, directivos, funcionarios, empleados o agentes, o la Empresa contra el Empleado. Incluye, sin limitación, reclamaciones por salarios u otra compensación; períodos de comida y descanso; reembolso de gastos; despido injustificado; incumplimiento de contrato; responsabilidad civil; y reclamaciones por discriminación, acoso o represalia bajo la Ley de Empleo y Vivienda Justos de California (FEHA), el Título VII, la ADA, la ADEA, el Código Laboral de California y otras leyes federales, estatales o locales.

3. Reclamaciones no cubiertas

Este Acuerdo no aplica a: (a) reclamaciones de compensación de trabajadores, seguro estatal de discapacidad o beneficios de desempleo; (b) reclamaciones bajo un plan de beneficios con su propio procedimiento de resolución de disputas; (c) cargos o quejas ante una agencia administrativa (como la EEOC, el Departamento de Derechos Civiles de California, el Departamento del Trabajo, o la Junta Nacional de Relaciones Laborales), que el Empleado conserva el derecho de presentar; y (d) cualquier reclamación que, por ley, no pueda someterse obligatoriamente a arbitraje.

Acoso y agresión sexual. Conforme a la Ley Federal para Poner Fin al Arbitraje Forzoso de Casos de Agresión Sexual y Acoso Sexual de 2021 (EFAA), si una disputa constituye o se relaciona con una disputa de agresión sexual o acoso sexual, el Empleado puede optar por llevarla ante un tribunal en lugar de arbitraje, y no se hará valer ninguna renuncia previa de ese derecho.

4. Reclamaciones individuales únicamente; renuncia a acciones de grupo y colectivas

Todas las reclamaciones cubiertas deben presentarse a título individual, y no como demandante o miembro en una demanda de grupo, colectiva o consolidada. El árbitro no tiene autoridad para conocer ni arbitrar ninguna reclamación de grupo o colectiva. Esta renuncia es una parte integral y no divisible del acuerdo de arbitrar: si se determina inejecutable respecto de alguna reclamación, esa reclamación de grupo o colectiva procederá únicamente ante un tribunal competente, no en arbitraje, mientras que las demás seguirán sujetas a arbitraje.

5. Reclamaciones representativas (PAGA)

En la máxima medida permitida por la ley, las partes renuncian al derecho de presentar cualquier reclamación de carácter representativo, incluida una acción representativa bajo la Ley de Procuradores Generales Privados de California (PAGA). Toda reclamación PAGA individual se arbitrará a título individual bajo este Acuerdo. Si la renuncia a una reclamación PAGA no individual o representativa se determina inejecutable, esa parte representativa se separa de este Acuerdo, se litigará ante un tribunal competente y se suspenderá hasta que concluya el arbitraje individual; el resto del Acuerdo permanece en pleno vigor.

6. Árbitro y reglas

El arbitraje será administrado por JAMS ante un solo árbitro neutral, conforme a sus reglas de arbitraje de empleo vigentes al presentarse la solicitud (para JAMS, incluyendo las Normas Mínimas de Arbitraje de Empleo de JAMS). Las partes seleccionarán al árbitro de mutuo acuerdo del panel del administrador; si no lo acuerdan, aplicará el procedimiento del administrador. El árbitro debe ser un juez retirado o un abogado con experiencia en derecho laboral.

7. Procedimientos, divulgación de pruebas y remedios

El arbitraje permitirá a cada parte una divulgación de pruebas adecuada, incluido el derecho a tomar declaraciones y obtener documentos, sujeto a la autoridad del árbitro. El árbitro aplicará el derecho sustantivo que aplicaría un tribunal y podrá otorgar cualquier remedio disponible ante un tribunal, incluidos daños legales y punitivos, medidas cautelares, y honorarios y costos de abogados cuando lo autorice la ley. El árbitro emitirá un laudo por escrito con los hallazgos y conclusiones esenciales, sujeto a revisión judicial en la medida permitida por la ley.

8. Costos y honorarios

La Empresa pagará los honorarios del árbitro y todos los costos propios del arbitraje (incluidas las tarifas del administrador) que el Empleado no tendría que pagar ante un tribunal. El Empleado no es responsable de más de lo que pagaría para presentar la reclamación ante un tribunal. Por lo demás, cada parte asume sus propios honorarios, salvo que el árbitro pueda otorgarlos en la medida autorizada por la ley bajo la cual se presenta una reclamación (por ejemplo, el Código Laboral § 1194 o la FEHA).

9. Resolución informal (opcional, no es condición)

Antes de iniciar el arbitraje, se anima a las partes — sin obligación — a intentar de buena fe resolver la disputa de manera informal. Este paso no es condición para, ni demora ni limita, el derecho de cualquiera de las partes a arbitrar o a preservar una reclamación dentro del plazo aplicable.

10. Inicio del arbitraje; plazos; lugar

Una parte inicia el arbitraje entregando una solicitud por escrito al administrador, con copia a la otra parte, dentro del plazo de prescripción aplicable ante un tribunal. Salvo acuerdo en contrario, el arbitraje se llevará a cabo en o cerca del condado donde el Empleado trabajó por última vez para la Empresa.

11. Supervivencia; empleo a voluntad

Este Acuerdo subsiste tras la terminación del empleo. Nada en este Acuerdo cambia la naturaleza “a voluntad” del empleo ni crea un contrato por período alguno; la Empresa o el Empleado pueden terminar la relación en cualquier momento, con o sin causa y con o sin aviso.

12. Divisibilidad y renuncia

Salvo la renuncia de la Sección 4 (no divisible), si alguna disposición se determina inejecutable, se separará o limitará al mínimo necesario, y el resto se hará valer. El que una parte no haga valer una disposición no constituye renuncia a hacerla valer después.

13. Carácter voluntario e informado; acuerdo íntegro

El Empleado reconoce haber tenido la oportunidad de leer este Acuerdo y de consultar con un abogado de su elección antes de firmarlo. Este Acuerdo es el acuerdo íntegro sobre el tema del arbitraje y reemplaza cualquier acuerdo previo sobre ese tema; solo puede modificarse mediante un escrito firmado por el Empleado y un funcionario de la Empresa. Si cualquier otro documento entra en conflicto con este Acuerdo sobre el arbitraje, prevalece este Acuerdo.

ENTIENDO QUE, AL FIRMAR ESTE ACUERDO, LA EMPRESA Y YO RENUNCIAMOS CADA UNO A NUESTRO DERECHO A UN JUICIO POR JURADO Y ACORDAMOS RESOLVER LAS DISPUTAS CUBIERTAS MEDIANTE ARBITRAJE FINAL Y VINCULANTE A TÍTULO INDIVIDUAL, SALVO LO INDICADO ANTERIORMENTE.

FIRMA DEL EMPLEADO

Al firmar abajo, reconozco que he leído, entiendo y acepto voluntariamente este Acuerdo Mutuo de Arbitraje.

Firma del EmpleadoFecha

OH! DAK, INC. — por (nombre)Cargo

FirmaFecha